

1500894-97.2020.8.26.0066

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Hélio Alberto de Oliveira Serra e Navarro

Comarca: Barretos

Foro: Foro de Barretos

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/03/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria -

2157392/2020 - DEL.INV.GER. BARRETOS, 7943155 - DEL.INV.GER. BARRETOS, 170/19/909 -

DEL.INV.GER. BARRETOS, 2157392 - DEL.INV.GER. BARRETOS

Autor:

Justiça Pública

Averiguado:

ALEX DIAS DOS SANTOS e outro

Vítima:

SAÚDE ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Barretos

Foro de Barretos

1ª Vara Criminal

Avenida Centenário da Abolição, 1500, América - CEP 14783-195, Fone: (17) 3322-

5700, Barretos-SP - E-mail: barretos1cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo Digital nº:

1500894-97.2020.8.26.0066

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria -

2157392/2020 - DEL.INV.GER. BARRETOS, 7943155 - DEL.INV.GER. BARRETOS, 170/19/909 -

DEL.INV.GER. BARRETOS, 2157392 - DEL.INV.GER. BARRETOS

Autor:

Justiça Pública

Averiguado:

ALEX DIAS DOS SANTOS e outro

Vítima:

SAÚDE PÚBLICA

Aos 29 de março de 2022, às horas determinadas, nesta comarca de Barretos, estado de São Paulo, aí presente o Excelentíssimo Senhor Doutor Hélio Alberto de Oliveira Serra e Navarro, Juiz Auxiliar, comigo escrevente abaixo nomeado, por ordem de Sua Excelência foi aberta a audiência virtual de instrução, debates e julgamento, em conformidade com o Provimento CSM 2549/2020, Comunicado CG 250/2020, Comunicado CG 284/2020 e Provimento CSM 2557/2020, todos deste Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Recomendação 62/2020, do Conselho Nacional da Justiça, bem ainda com o Decreto Estadual 64.879/2020 (reconhece o estado de calamidade pública, decorrente da pandemia de Covid-19, que atinge o Estado de São Paulo), Decreto Estadual nº 64.881/2020 (decreta quarentena no Estado de São Paulo, no contexto da pandemia de

Covid-19), e Decreto Municipal n.º 10.461, de 1.º de abril de 2020 (declara o estado de calamidade pública no município de Barretos para enfrentamento da pandemia decorrente da Covid-19), como medida profilática a evitar a disseminação do novo coronavírus, de um lado, e com vista a viabilizar a prestação jurisdicional diante da urgência que o caso requer (especialmente propiciar definição em primeira instância àquele que se vê privado da liberdade e processado – artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal), de outro, com o uso da ferramenta Microsoft Teams, testada previamente com os participantes, sob a concordância de todas as partes e envolvidos no ato processual, anuência essa estendida inclusive para as deliberações e providências surgidas por ocasião dos desdobramentos da instrução, no que diz respeito ao cumprimento de prazos e tomada de iniciativas processuais, presentes, remotamente, com a constatação de que estavam todos de fato acompanhando o ato em tempo real. Verificou-se a participação do Doutor WALTER DE SOUZA VICENTINI VILELA, Promotor de Justiça; Doutor CHAFEI AMSEI NETO, OAB 242.963/SP, defensor constituído pelo réu; assim como o acusado ALEX DIAS DOS SANTOS. Participam também as testemunhas de acusação MARCOS ROBERTO MATIAS DE OLIVEIRA e ANDRÉ RICHARD DIAS BAPTISTA, e a testemunha de defesa RAFAEL POLASTRINI MARRETTO. Ausentes a testemunha de acusação JUAREZ JOSÉ DE SOUZA JUNIOR e a testemunha de defesa OLIVIA GABRIEL MISIARA. Prévia e reservadamente reuniram-se o acusado e o defensor para a realização da entrevista. Abertos os trabalhos com as formalidades legais, passou o Meritíssimo Juiz a tomar os depoimentos das testemunhas, que ingressaram sucessiva e individualmente na reunião de videoconferência, em preservação à incomunicabilidade prevista no artigo 210, do Código de Processo Penal, procedendo-se à qualificação em vídeo das pessoas que prestaram depoimento, nos termos do artigo 147 das NSCGJ e, a seguir, a interrogar o acusado pelo sistema de videoconferência (artigo 405, parágrafo 1º, do Código de Processo Penal, e artigo 149, TOMO I, NSCGJ). Pelo representante do Ministério Público e pelo Dr. Defensor houve a desistência das testemunhas Juarez José de Souza Júnior e Olívia Gabriel Misiara, o que foi homologado pela MM. Juíza. Após, em debates orais, manifestaram-se o Dr. Promotor de Justiça e o Dr. Defensor. Finalmente, pelo MM. Juiz foi proferida a seguinte sentença: "Vistos, ALEX DIAS DOS SANTOS, qualificado à fl. 10, é processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, em razão dos fatos descritos na denúncia (fls. 70/71). O réu foi notificado (fls. 93). Sobreveio defesa preliminar (fls. 84/90). A denúncia foi recebida (fls. 102/105) e o réu foi citado (fls. 93). Nesta audiência foram ouvidas duas testemunhas comuns, uma de defesa e interrogado o acusado. O Ministério Público e a Defesa realizaram debates orais. É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. O caso dos autos é de desclassificação, tal como ponderado pela acusação e defesa. É certo que no dia dos fatos o réu foi abordado por policiais militares na posse de dezessete porções de LSD. Na fase policial ele afirmou que havia recebido as drogas de uma pessoa conhecida como "Fabrício", então preso por tráfico, e que já havia vendido duas porções pela quantia de R\$ 10,00 cada (fl. 10). Em juízo ele compareceu e mudou parcialmente a versão dos fatos. Afirmou que conhecia uma pessoa chamada Fabrício e que tempos antes da sua abordagem o havia encontrado em frente à casa dele, oportunidade em que durante uma conversa lhe disse que iria a uma festa, momento em que Fabrício lhe ofereceu uns "doces" que tinha consigo. Afirmou que interessou-se pelas drogas para consumi-las na festa e comprou vinte pontos por R\$ 200,00. Disse que consumiu uma porção na festa, deu outras duas para dois amigos e guardou o restante em sua carteira, esquecendo-se do fato. Posteriormente, um mês depois, foi abordado pelos policiais e esses encontraram as drogas, das quais nem se lembrava mais. O policial Marcos Roberto Matias de Oliveira informou em juízo que no dia dos fatos avistou com seus parceiros de equipe um veículo Fiat/Pálio com duas pessoas durante um patrulhamento e resolveu abordá-lo em razão do nervosismo apresentado pelo passageiro, que era o réu. Durante busca pessoal nele e no motorista e também veicular nada de ilícito foi encontrado. Na carteira do réu, entretanto, foram apreendidos 17 micropontos de LSD, que o réu afirmou ter recebido de um indivíduo chamado Fabrício e também que já havia vendido dois micropontos. Questionado, informou que tanto o réu quanto o motorista do veículo, tio dele, estavam usando trajes de trabalho como pintores. André Richard Dias Baptista, tio do réu,

confirmou a abordagem policial e alegou total desconhecimento da posse pelo réu das drogas sintéticas. Confirmou igualmente que naquele dia o réu havia realmente trabalhado com ele como pintor. Rafael Polastrini Marretto é o atual empregador do réu e não trouxe aos autos qualquer informação que interessasse à solução da ação penal. Esse é todo o conjunto probatório e dele não se infere, com a certeza exigida, que as drogas encontradas com o réu fossem destinadas ao tráfico. O policial ouvido em juízo não conhecia o réu. A abordagem policial foi aleatória, logo após a prática de atividade lícita pelo réu. A versão por ele apresentada em juízo não se mostra inverossímil, pois não obstante fossem vários os micropontos de LSD apreendidos haveria possibilidade de que ele os consumisse com amigos durante festas frequentadas. Se há possibilidade de que as drogas se destinassem ao tráfico também não se mostra impossível a conclusão de que se destinariam ao próprio consumo do réu, de modo que a solução da ação caminha para a desclassificação, em homenagem ao princípio in dubio pro reo. O réu não possui antecedentes criminais, de modo que a pena mais adequada para a hipótese é a advertência sobre os efeitos nocivos das drogas. Posto isto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para aplicar ao réu ALEX DIAS DOS SANTOS, qualificado nos autos, a pena de advertência sobre os efeitos nocivos das drogas, pela prática do crime tipificado no art. 28, caput, da Lei nº 11.343/2006. Publicada em audiência saem os presentes intimados. Comunique-se. Sem recursos pelas partes, pelo MM. Juiz foi determinado se certifique, de imediato, o trânsito em julgado da sentença. Consigna-se que foi dado integral cumprimento à sentença condenatória nesta oportunidade, ocasião em que o réu foi advertido sobre os malefícios das drogas. Em seguida, pelo MM. Juiz foi proferida a seguinte decisão: "Julgo EXTINTO o processo pelo integral cumprimento da penalidade imposta. Feitas as comunicações de praxe, arquivem-se." Nada mais havendo, encerrou-se a audiência, da qual lavrei o presente termo que depois de lido a achado conforme vai devidamente assinado. Todas as ocorrências do presente ato foram gravadas em mídia pelo Microsoft Teams, a qual foi importada ao sistema SAJ/PG5 e anexada ao presente termo, de acordo com o Comunicado Conjunto nº 1350/2020. Eu, Everton Faria Caieiro Dantas, escrevente, subscrevi.

Juiz Auxiliar: Dr. Hélio Alberto de Oliveira Serra e Navarro

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA